



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/90/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקח על רישום המקרקעין
יובל וסרקרוג**

נציגות הבית המשותף רחוב הבנים 1 טבריה
באמצעות מר אברהם שכטר
ב"כ עוה"ד שמואל זבולוני
ז'בוטינסקי 138, רמת גן

תובעת:

נגד

מנין מרדכי
באמצעות ב"כ עו"ד אלון דדון דויד
רח' החרושת 18, רמת השרון

נתבע:

פסק דין

התובעת מבקשת לחייב את הנתבע בהוצאות החזקת הרכוש המשותף (חוב דמי ועד בית).

המחלקות העיקרית מקורה בשאלה האם הנתבע הינו אכן "בעל דירה" בבית אשר יש לחייבו בחוב זה, כאשר לטענת הנתבע הוא מכר את זכויותיו בדירה לפני שנים רבות.

1. עסקינן בבית משותף הנמצא ברח' הבנים 1 בטבריה וידוע כבית "לב הגליל". הבית טרם נרשם כבית משותף בפנקסי המקרקעין. זכויות בעלי הדירות השונים רשומים בחברה המשכנת.
2. במרץ 2016 החל מר אברהם שכטר לשמש כנציגות הבית ומאז הוא פועל בנסיון לגבות את דמי הוועד מבעלי דירות שונים שאינם משלמים את חלקם.
3. לטענת הנציגות הנתבע לא שילם את דמי הוועד ב-7 השנים האחרונות, ולכן יש לחייבו בסכום של 16,100 ₪ בהתאם לחוב דמי ועד שנתי בסך 2,300 ₪. בנוסף מבוקש לחייב את הנתבע בחוב לשנת 2017 בסך 2,300 ₪ וכן בהוצאות משפט בסכום של 6,000 ₪.
4. הנתבע, באמצעות ב"כ טען, כי הוא אינו בעלים של דירה בבית המשותף נשוא ההליך וכי הדירה שהייתה בבעלותו נמכרה לפני כ-25 שנה למר אחדות שהב. הנתבע הינו בן כ-92.

דיון והכרעה

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים בכתב ובעל פה ובשים לב לחומר הראיות הקיים בתיק יש **לדחות את התביעה**, וזאת לאחר שהתובעת לא הוכיחה כי הנתבע הוא אכן "בעל דירה" כהגדרתו בחוק המקרקעין אשר יש לחייבו בהוצאות החזקה (דמי הוועד) בהתאם סעיף 58 לחוק.

להלן הנימוקים למסקנה זו:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/90/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. סעיף 58 לחוק המקרקעין מטיל את החיוב בהוצאות ההחזקה של הרכוש המשותף על **"בעל דירה"**.

ההגדרה הרלבנטית לענייננו של **"בעל דירה"** מצויה בסעיף 77 לחוק המקרקעין שכן הבית אינו רשום כבית משותף. בסעיף זה נקבע כי:

"בעל דירה" - מי שעל פי הסכם בכתב זכאי להירשם כבעל דירה בבית או שהוא רשום או זכאי על פי הסכם בכתב להירשם כחוכר לדורות או כחוכר משנה לדורות; כל מחזיק בדירה בבית יראוהו לענין פרק זה כבעל דירה, כל עוד לא הוכיח שאינו כד,

6. נציג התובעת, מר שכטר, אישר בדיון מיום 27.2.17, כי הנתבע מכר את זכויותיו בדירה כבר בשנת 1992 וכי לא ברור לגמרי מיהו הבעלים של הדירה בבית. התובעת גם לא טענה כי חוזה המכר משנת 1992 בוטל, וכך טען נציג התובעת:

"לגבי דירתו של מנין ("הנתבע" – תוספת שלי י.ו.), הוא רכש את הדירה ב-1985, מכר אותה בשנת 1992 או 1993 למר אחדות. מר אחדות לא נגד (צ"ל: "נהג" – תוספת שלי י.ו.) בהגינות כלפיו. יש בידי את החוזה של מר אחדות עם מר מנין. אין בעלים לדירה. כלומר תבעתי אותו כיוון שהוא מופיע כבעלים. מאחר ומי שהיה אמור לקבל את הדירה שבשבילו נקנתה זה אחיו של אחדות שנמצא בארה"ב ויש בידי את מספר הדרכון שלו ופניתי לשגרירות כיצד אני יכול להגיע אליו כדי לוודא מי הבעלים האמתיים. מר מנין מופיע כבעלים ומבחינתי הוא בעל דירה.

לא יתכן שבמשך 20 שנה מר מנין טוען לזכויות מכוח בעלים ומצד שני הוא טוען שהוא לא הבעלים. לא ניתן לטעון טענות סותרות.

קיבלתי להיות יו"ר נציגות הבית כאשר היה אי סדר מוחלט. בשעה שפניתי לוועד הקודם, יש בידי את המסמך ושאלתי מי הבעלים והם לא ידעו. קיבלתי את הפרטים מהחברה המשקמת (צ"ל: "משכנת" – תוספת שלי י.ו.) וזיהיתי את השם של מרדכי מנין ואף אחד לא ידע מיהו.

פניתי למשרד המשפטים וגיליתי שיש כמה משפחות מנין, שלחתי מכתבים עד שהגעתי אליו והוא הודה שהוא בעלים. אמר שהוא בן 89 הבית הזה לא מעניין אותו לדבריו ושעשקו אותו. אמר שהכניסו אותו לחובות. מצד אחד הוא לא הבעלים מצד שני הוא נתבע וביקש שיניחו לו.

אחדות מנסה להכנס כבעלים של דירות בבית. אני לא טוען שהסכם המכר משנת 1992 בוטל.

אני מבקש שישלמו לי דמי ועד כדי לתחזק את הבית. נכנס לדירה אדם שהוא לא הבעלים ואיש לא מכיר אותו והועד הקודם כתב ליד השם: "נעלמים"



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/90/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אני יכול להציג מסמכים שמר מנין הוא הבעלים של הדירה, האישור קיבלתי לפני חודש וחצי מהחברה המשקמת. יש בידי את הסכם המכר ואמציא אותו תוך יומיים ללשכת המפקח" (עמ' 11 לפרוטוקול מיום 27.2.17, ההדגשות אינן במקור, יצוין כי הסכם המכר לא הוגש לתיק).

7. מהאמור לעיל עולה, כי גם נציגות הבית הקודמת לא ידעה מיהו הבעלים של הדירה ולא היו ברשותה פרטים לגבי זהות הבעלים. בכרטסת של הנהלת חשבונות המתייחסת לכאורה לדירת הנתבע מופיע שם של בעלים אחר, והוסף כיתוב בכתב יד: "**נעלמים**" (נספח א' לסיכומי התובעת, ליד דירה שמספרה 416).

8. גם אישור הזכויות שצורף לסיכומי התובעת אין בו די. זה מלמד על כך שהנתבע היה רשום כבעל זכויות מכוח הסכם מכר משנת 1987 (9.3.1987) אלא שלטענת התובעת הדירה נמכרה בשלב מאוחר יותר - בשנת 1992 או בסמוך לכך.

9. לא עלה בידי התובעת להציג ראיות ממשיות שיש בהן כדי להוכיח את זכויותיו של הנתבע כבעלים של דירה בבית המשותף נשוא ההליך או "זיקה קניינית" אחרת לדירה.

10. יש לדחות את טענת התובעת כי על הנתבע להוכיח שהוא אינו בעלים של דירה בבית וכי כל עוד הוא רשום כבעלים בספרי החברה המשכנת, יש לחייבו בתשלום דמי הוועד. הנטל להוכיח את רכיבי התביעה מוטל על התובעת. נציג התובעת בעצמו אישר כי הדירה נמכרה בעבר וכי גם לנציגות הקודמת לא היו פרטים לגבי זהות הבעלים.

11. באופן דומה ר' את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה בעש"א (חי') 13761-05-16 **דב פוטשניק נ' נציגות הבית המשותף רח' הנביאים 28, חיפה** (פסק דין מיום 20/07/16, פורסם בנבו) – שם נפסק כי אין מקום לחייב את הבעלים הרשום בחוב דמי ועד בית (לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין) כאשר ברור כי הבעלים הרשום מכר את זכויותיו לצד שלישי, גם כאשר הצד שלישי טרם נרשם כבעל זכויות.

התוצאה:

התביעה נדחת.

במכלול השיקולים ובשים לב להתנהלות הנתבע אשר גרמה להתמשכות ההליך, התובעת תשלם לנתבע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 500 ₪. סכום זה ישולם לנתבע בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יצורפו אליו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בלשכתי היום, ה' חשוון תשע"ח, 25 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.
המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים כמקובל.

**יובל וסרקרוג
מפקח על רישום מקרקעין**